

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
تقرير كشف وخبرة / وضع يد وتقدير قيمة
قضية تنفيذية رقم (769-2009)

بناء على انتخابي خبيراً في القضية رقم اعلاة من قبل سعادة قاضي التنفيذ في محكمة بداية المفرق الموقرة وموضوعها الكشف ووضع اليد على حصص المحكوم عليه في هذه الدعوى (عيّد سليمان عربوس المشافقة) في قطع الاراضي ثوات الارقام التالية :-

- 1 - قطعة الأرض رقم 14 حوض 4 عين اخو قبلان لوحة رقم 1 قرية خطلة .
- 2 - قطعة الأرض رقم 9 حوض 15 ام بطيحه لوحة رقم 20 قرية البويضة .
- 3 - قطعة الأرض رقم 15 حوض 20 الظاهر لوحة رقم 24 قرية المفرق .
- 4 - قطع الأرض ارقام (7 و 8 و 9 و 10) حوض 22 وسية سعود لوحة رقم 25 قرية البويضة .
- 5 - قطعة الأرض رقم 5 حوض 4 الدثانية لوحة رقم 6 قرية البويضة .
- 6 - قطع الأرض ارقام (703 و 707) حوض 25 البلد لوحة رقم 45 قرية البويضة .
- 7 - قطعة الأرض رقم 702 حوض 25 البلد لوحة رقم 49 قرية البويضة .

، وبعد الانتقال إلى رغبة العقارات برفقة سعادة مأمور التنفيذ ووكيل الجهة المدعية وقد تفهمت المهمة الموكلة لي من سعادة مأمور التنفيذ وهي مطابقة سند التسجيل مع المخططات والواقع وإعطاء وصف دقيق وشامل لقطع الأرض وما عليها من اشجار ومباني ان وجدت ومدى قربها وبعدها عن الخدمات ومدى صلاحيتها للزراعة والبناء وتقدير قيمة قطع الأرض موضوع الدعوى وما عليها ، وتقدير حصة المحكوم عليه في هذه القضية وذلك بتاريخ وضع اليد الواقع في (05-01-2025) بعدها طلبت من سعادة مأمور التنفيذ الامهال واعطاء الوقت الكافي لإعداد التقرير فوافق مشكوراً بعد ذلك فمت بمعاينة قطع الأرض واخذ القياسات اللازمة وقد تبين لي ما يلي :-

أولاً :- قطعة الأرض رقم 14 حوض 4 عين اخو قبلان لوحة رقم 1 قرية خطلة .

1 في المبررات متطابقة مع بعضها ومطابقة لقطعة الأرض موضوع الدعوى / هي من نوع الملك ، ومساحتها تساوي (269924 متر مربع) حسب سند التسجيل ،

2 تقع قطعة الأرض موضوع الدعوى للشرق من مدرسة خطلة وهويشان الاساسية المختلطة ، ويحد اجزاء منها من الجهة الشمالية طريق المفرق جرش ، والقطعة مختلفة الشكل والاضلاع ومختلفة التضاريس ايضاً تربتها حمراء واجزاء منها صخرية واجزاء وعرة وتصل الخدمات اطرافها الشمالية واجزاء من الجهة الشرقية والغربية ، خالية من الانشاءات والاشجار .

3 في التقديرات :- بناء على الكشف الحسي وما تقدم ذكره فاقدر وبتاريخ الكشف على العقار معدل سعر المتر المربع الواحد من الارض ب (5 دينار) بما يعادل (5000 دينار للدونم الواحد) ، وبقيمة اجمالية لكامل مساحة الارض ، كما يلي

(269924 م² × 5 دينار) = 1349620 دينار / قيمة كامل قطعة الارض
وحيث ان حصص المحكوم عليه تساوي (141 حصة) من اصل جامعة الحصص البالغة (570098 حصة) والتي تساوي تقريباً (67 م²) ومنها فان قيمة حصة المحكوم عليه في هذه الدعوى (عيّد سليمان عربوس المشافقة) تصبح تساوي كما يلي :-

1349620 دينار × (141 حصة + 570098 حصة) = 333.796 دينار

وتاليا صورة فضائية توضح جانبها من الموقع وكما يلي :



ثانياً : ٣ قطعة الأرض رقم 9 حوض 15 ام بطيحه لوحة رقم 20 قرية البويضة .

1- المبرزات متطابقة مع بعضها ومطابقة لقطعة الأرض موضوع الدعوى وهي من نوع الملك ، ومساحتها تساوي (45815 متر مربع) حسب سند التسجيل ،

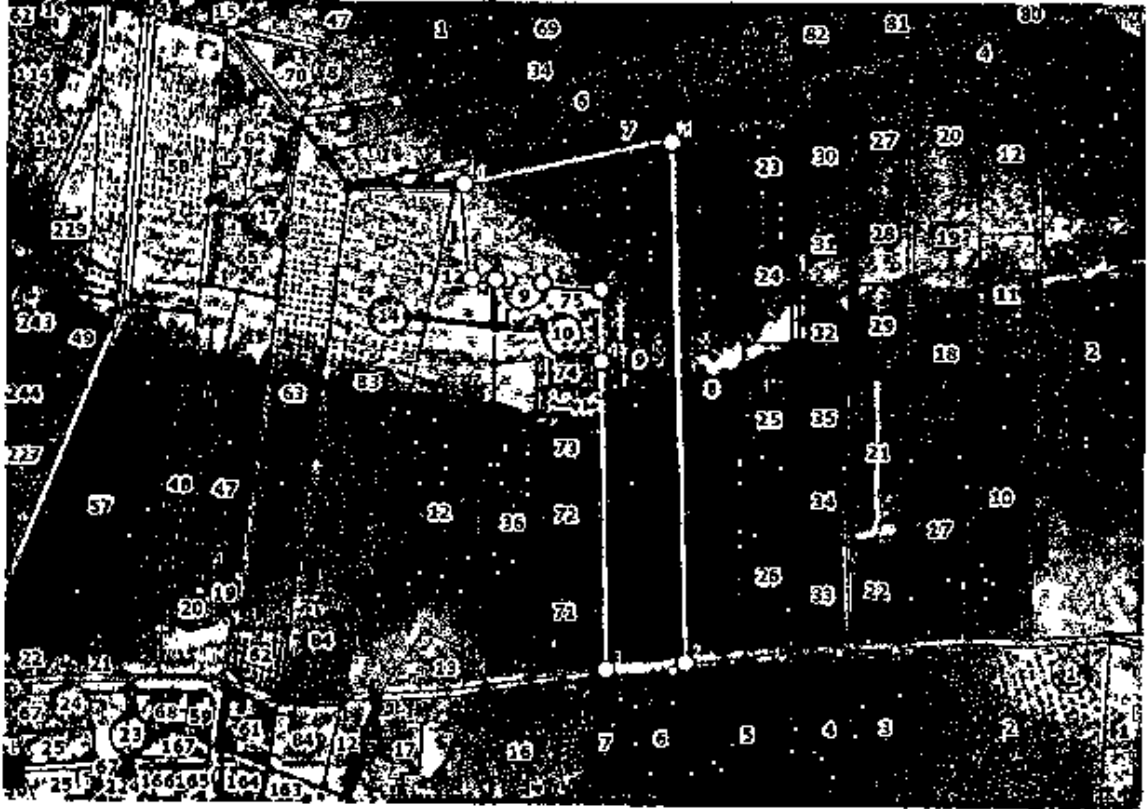
2- تقع قطعة الأرض موضوع الدعوى للشمال الغربي من قرية رحاب ، والقطعة مختلفة الشكل والأضلاع وعلى شغل حرف (L) تربتها حمراء سهلية صالحة للزراعة والسكن وتصلها الخدمات ويمر من خلالها خط أبراج كهرباء ويوجد فيها احد ابراج الكهرباء ، يحدها جنوبها شارع مسفلت وهي خالية من الانشاءات والأشجار .

3- التقديرات : - بناء على الكشف الحسي وما تقدم ذكره فتقلى اقدر بتاريخ الكشف على العقار محل سعر المتر المربع الواحد من الارض ب (5 دينار) بما يعادل (5000 دينار للدونم الواحد) ، وبقيمة اجمالية لكامل مساحة الأرض ، كما يلي

(45815 م × 5 دينار) = 229075 دينار / قيمة كامل قطعة الأرض
وحيث ان حصص المحكوم عليه تساوي (1903 حصة) من اصل جامعة الحصص البالغة (489960 حصة) والتي تساوي تقريبا (175 م) ومنها فان قيمة حصة المحكوم عليه في هذه الدعوى (عبد السلام عرنؤيس العتيقية) تصبح تساوي كما يلي : -

229075 دينار × (1903 حصة + 498960 حصة) = 873.677 دينار

وتاليا صورة فضائية توضح جانباً من الموقع وكما يلي :



ثالثاً : 1- قطعة الأرض رقم 15 حوض 20 الظاهر لوحة رقم 24 قرية المفروق .

1- المبررات متطابقة مع بعضها ومتطابقة لقطعة الأرض موضوع الدعوى وهي من نوع الملك ، ومساحتها تساوي (64014 متر مربع) حسب سند التسجيل ،

2- تقع قطعة الأرض موضوع الدعوى للشمال الغربي من المفروق وهي للغرب مباشرة من المنطقة الحرفية للجنوب من طريق البويضة ، والقطعة مختلفة الشكل والاضلاع تربتها حمراء مائلة للصفار وتصل الخدمات اطرافها الجنوبية واجزاء من الجهة الشرقية والغربية ، خالية من الانشاءات والاشجار

3- التفسيرات : - بناء على الكشف الحسي وما تقدم ذكره فأنني أقدر وبتاريخ الكشف على العقار معدل سعر المتر المربع الواحد من الأرض ب (10 دينار) بما يعادل (12000 دينار للدولم الواحد) ، وبقيمة اجمالية لكامل مساحة الأرض ، كما يلي

(64014 م × 10 دينار) = 640140 دينار / قيمة كامل قطعة الأرض
وحيث ان حصص المحكوم عليه تساوي (5223 حصة) من اصل جامعة الحصص البالغة (821640 حصة) والتي تساوي تقريبا (2 م 407) ومنها فان قيمة حصة المحكوم عليه في هذه الدعوى (عبد سليمان عربوس المشايخ) تصبح تساوي كما يلي : -

640140 دينار × (5223 حصة + 821640 حصة) = 4069.241 دينار

وتاليا صورة قضائية توضح جانبها من الموقع وكما يلي :



٢- أبعاد : - قطع الأرض أرقام (7 و 8 و 9 و 10) حوض 22 وسية سعود لوحة رقم 25 قرية البويضة.

1- المبرزات متطابقة مع بعضها ومطابقة لقطع الأرض موضوع الدعوى وهي من نوع الملك ، ومساحتها حسب الترتيب تساوي (1211 و 53683 و 185 و 58818 متر مربع) حسب سند التسجيل ،

2- تقع قطع الأرض موضوع الدعوى على مثلث البويضة الغربية مع طريق رحاب ، والقطع (7 و 9) عبارة عن مسار خط غار مفرز والقطعتين (8 و 10) بوالى الأرض بعد افراز خط الغار منهما ، والقطع يشل علم مختلفة الشكل والاضلاع تربتها حمراء واجزاء منها مائلة للصفار وتصل الخدمات أطرافها الجنوبية واجزاء من الجهة الشرقية والغربية ، خالية من الاشجار والاشاعات

3- التقديرات :- بناء على الكشف الحسي وما تقدم ذكره فالنقطة اقدر بتاريخ الكشف على العقار معدل سعر المتر المربع الواحد من الأرض ب (8 دينار) بما يعادل (8000 دينار للدونم الواحد) ، وبقيمة اجمالية لكامل مساحة الأرض ، كما يلي

أ- القطعة رقم 7 (1211 م² × 8 دينار) = 9688 دينار / قيمة كامل قطعة الأرض وحيث ان حصص المحكوم عليه تساوي (7686 حصة) من اصل جامعة الحصص البالغة (855660 حصة) والتي تساوي تقريبا (11 م²) ومنها فان قيمة حصة المحكوم عليه في هذه الدعوى (محمد سليمان غرنويس الميثاقية) تصبح تساوي كما يلي :-

9688 دينار × (7686 حصة + 855660 حصة) = 87.023 دينار

ب - القطعة رقم 8 (53683 م² × 8 دينار) = 429464 دينار / قيمة كامل قطعة الأرض

وحيث ان حصص المحكوم عليه تساوي (7686 حصة) من اصل جامعة الحصص البالغة (855660 حصة) والتي تساوي تقريبا (2م 482) ومنها فان قيمة حصة المحكوم عليه في هذه الدعوى (عيّد سليمان عرتوم الميثاقية) تصبح تساوي كما يلي : -
429464 دينار × (7686 حصة + 855660 حصة) = 3859.030 دينار

ج - القطعة رقم 9 (185 م² × 8 دينار) = 1480 دينار / قيمة كامل قطعة الأرض
وحيث ان حصص المحكوم عليه تساوي (7686 حصة) من اصل جامعة الحصص البالغة (855660 حصة) والتي تساوي تقريبا (2م 2) ومنها فان قيمة حصة المحكوم عليه في هذه الدعوى (عيّد سليمان عرتوم الميثاقية) تصبح تساوي كما يلي : -
1480 دينار × (7686 حصة + 855660 حصة) = 13.299 دينار

د - القطعة رقم 10 (58818 م² × 8 دينار) = 470544 دينار / قيمة كامل قطعة الأرض
وحيث ان حصص المحكوم عليه تساوي (7686 حصة) من اصل جامعة الحصص البالغة (855660 حصة) والتي تساوي تقريبا (2م 529) ومنها فان قيمة حصة المحكوم عليه في هذه الدعوى (عيّد سليمان عرتوم الميثاقية) تصبح تساوي كما يلي : -
470544 دينار × (7686 حصة + 855660 حصة) = 4228.163 دينار
وتاليا صورة فضائية توضح جانبا من الموقع وكما يلي :



خاتمة: قطعة الأرض رقم 5 حوض 4 الدثانية لوحة رقم 6 قرية البويضة .

1 - المبررات متطابقة مع بعضها ومتطابقة لقطعة الأرض موضوع الدعوى وهي من نوع الملك ، ومساحتها تساوي (124206 متر مربع) حسب سند التسجيل ،

2 - تقع قطعة الأرض موضوع الدعوى في الجهة الجنوبية من البويضة ، والقطعة مختلفة الشكل والاضلاع ومختلفة التضاريس أيضا تربتها حمراء واجزاء منها صخرية واجزاء وعرة وتصل الخدمات اطرافها وهي صالحة للزراعة والسكن وخالية من الانشاءات والاشجار .

3 - التقديرات : - بناء على الكشف الحسي وما تقدم ذكره فأنني اقدر وتاريخ الكشف على العقار معدل سعر المتر المربع الواحد من الارض ب (5 دينار) بما يعادل (5000 دينار للدونم الواحد) ، وبقيمة اجمالية لكامل مساحة الارض ، كما يلي

(124206 م² × 5 دينار) = 621030 دينار / قيمة كامل قطعة الارض
وحيث ان حصص المحكوم عليه تساوي (1559 حصة) من اصل جامعة الحصص البالغة (408240 حصة) والتي تساوي تقريبا (2م 474) ومنها فان قيمة حصة المحكوم عليه في هذه الدعوى (عيد سليمان عرتوب العيشايق) تصبح تساوي كما يلي : -

$$621030 \text{ دينار} \times (1559 \text{ حصة} \div 408240 \text{ حصة}) = 2371.609 \text{ دينار}$$

وناليا صورة فضائية توضح جانبا من الموقع وكما يلي :



١- قطع الأرض ارقام (703 و 707) حوض 25 البلد لوحة رقم 45 قرية البويضة.

٢- للمبرزات متطابقة مع بعضها ومطابقة لقطع الأرض موضوع الدعوى وهما من نوع الملك ، ومساحتها حسب التسلسل تساوي (390.71 م² و 556.38 م²) حسب سندات التسجيل ،

٣- تقع قطعتي الأرض موضوع الدعوى في قرية البويضة الغربية بجوار مسجد مصعب بن عمير حيث يحد القطعة 703 شمالا وشرقا شارع البويضة الغربية الرنومي ويحدها جنوبا شارع يلية مباشرة المسجد ، ويحد القطعة 707 شمالا شارع ومن الشرق شارع يلية مباشرة المسجد وهما خاليات من الانتشاءات والاشجار وتصلهما الخيمات .

٤- التقديرات : - بناء على الكشف الحسي وما تقدم ذكره فانني اقدر بتاريخ الكشف على العقار معدل سعر المتر المربع الواحد من القطعتين ارقام (703 و 707) بمقدار (8 دينار) بما يعادل (8000 دينار للدونم الواحد) ، وبقيمة اجمالية لكامل مساحة الارض ، كما يلي
أ - قيمة القطعة رقم (703) تساوي 390.71 م² × 8 دينار = 3125.680 دينار
وحيث ان حصص المحكوم عليه تساوي (1 حصة) من اصل جامعة الحصص البالغة (24 حصة) والتي تساوي تقريبا (16 م²) ومنها فان قيمة حصة المحكوم عليه في هذه الدعوى (عيّد سليمان عرنوس المشايخ) تصبح تساوي كما يلي : -
3125.680 دينار × (1 حصة ÷ 24 حصة) = 130.237 دينار

ب - قيمة القطعة رقم (707) تساوي 556.38 م² × 8 دينار = 4451.040 دينار
(269924 م² × 5 دينار) = 1349620 دينار / قيمة كامل قطعة الارض
وحيث ان حصص المحكوم عليه تساوي (5 حصة) من اصل جامعة الحصص البالغة (720 حصة) والتي تساوي تقريبا (4 م²) ومنها فان قيمة حصة المحكوم عليه في هذه الدعوى (عيّد سليمان عرنوس المشايخ) تصبح تساوي كما يلي : -
4451.04 دينار × (5 حصة ÷ 720 حصة) = 30.910 دينار
وتاليا صورة فضائية توضح جانباً من الموقعين 703 و 707 وكما يلي :



١- قطعة الأرض رقم 702 حوض 25 البلد لوحة رقم 49 قرية البويضة .

٢- المبرزات متطابقة مع بعضها ومتطابقة لقطعة الأرض موضوع الدعوى وهي من نوع الملك ، ومساحتها تساوي (2125.96 متر مربع) حسب سند التسجيل ،

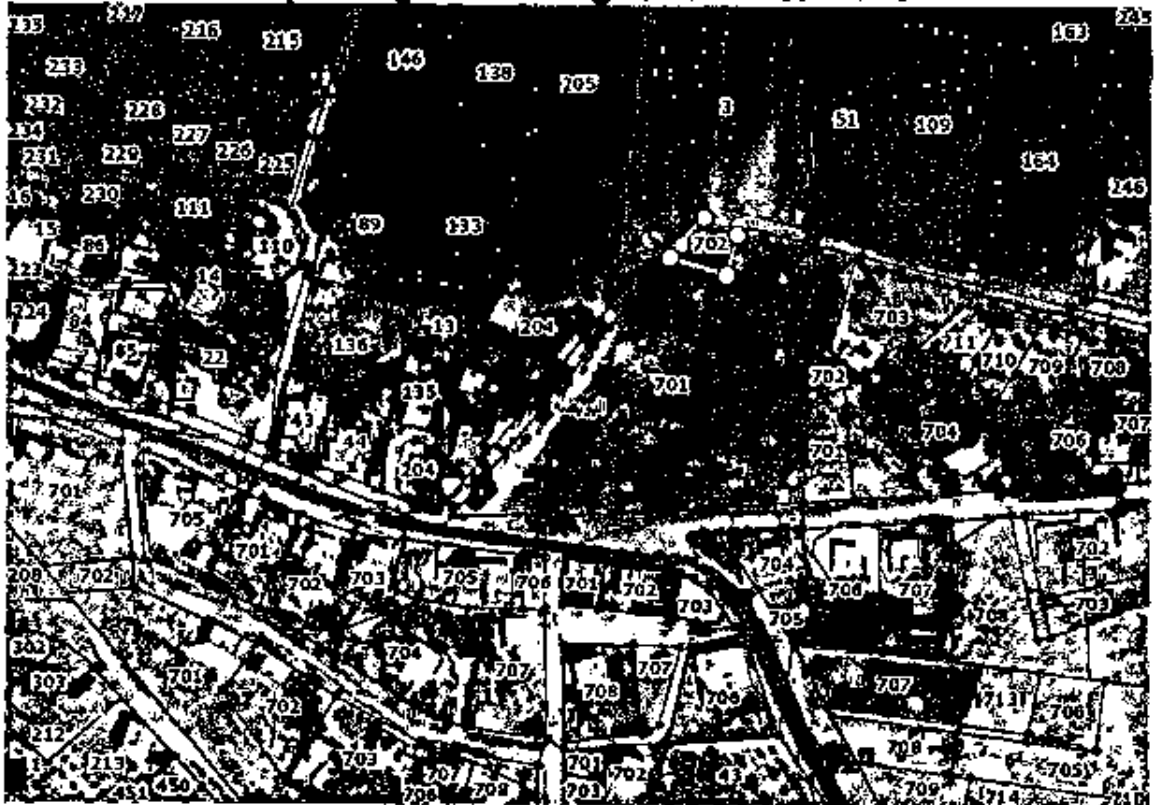
٣- تقع قطعة الأرض موضوع الدعوى في الجهة الغربية من قرية البويضة الغربية وهي رباعية الشكل تحتوي بداخلها على بئر ماء تجمع امطار وهي صالحة للزراعة والسكن وخالية من الانشاءات والاشجار وقريبة من الخدمات .

٤- التقديرات : - بناء على الكشف الحسي وما تقدم ذكره فأنني اقدر وبتاريخ الكشف على العقار معدل سعر المتر المربع الواحد من الارض ب (8 دينار) بما يعادل (8000 دينار للدونم الواحد) واقدر بالمقطوع قيمة البئر بمقدار (2500 دينار) ، وبقيمة اجمالية لكامل مساحة الارض وما عليها ، كما يلي

(2125.96 م × 8 دينار) + 2500 دينار = 19507.68 دينار / قيمة كامل قطعة الارض
وحيث ان حصص المحكوم عليه تساوي (80 حصة) من اصل جامعة الحصص البالغة (3760 حصة) والتي تساوي تقريبا (45 م) ومنها فان قيمة حصة المحكوم عليه في هذه الدعوى (عيد ميليمان غرنوس المشايقة) تصبح تساوي كما يلي : -

$$19507.68 \text{ دينار} \times (80 \text{ حصة} \div 3760 \text{ حصة}) = 415.057 \text{ دينار}$$

وتاليا صورة فضائية توضح جانبها من الموقع وكما يلي :



ومنها فان مجموع القيمة المادية لحصص المحكوم عليه في هذه الدعوى (سيد سليمان عويش)
للمشاقبة) لكامل القطع موضوع الدعوى والبالغ عددها (11 قطعة) يساوي

$4228.163 + 13.299 + 3859.03 + 87.023 + 4069.241 + 873.677 + 333.796$
 $16412.042 = (415.057 + 30.910 + 130.237 + 2371.609)$ دينار / مبلغا وقدره ستة
عشر الفا واربعمئة واثنى عشر دينارا واثنان واربعون فلسا .

* - على ضوء ما ورد بالمواد من (83 - 86) من قانون اصول المعاملات المدنية لاثني اربعين للمحكمة المؤرخة ما يلي : -
أ- لم استلم أي وثائق أو مستندات من الخصوم .

ب- تمت بإعداد تقرير الخبرة بقضي دون تدخل أو مساعدة من أحد بكل حيادية واستقلالية عن جميع اطراف الدعوى
ت- لم يتم الإقصاص عما جاء في تقرير خبرتي لأي طرف .

ث- تم إضائة الوثائق التي سلمتني اياها المحكمة المؤرخة والتي كانت كافية للوهوض بالمهمة الموكولة لي ، مع (2)
نسخة من التقرير وتم الاستعانة بالصور النضائية لتوضيح التقرير ، كما تم الاستعانة بموقع دائرة الاراضي
والمساحة الالكتروني بخصوص الرجوع الي اللوحات وبيانات للتغيير اللازمة والسعر الادلوي لانجاز المهمة

ج - تمت انا الخبير الفني المقدر العقاري والمساح المرخص زياد مصطفى باسم الخطيب صاحب مكتب خاص .
في المفرق خلوي 0796396301 بإعداد التقرير بعد أن استندت في اعداده على واقع حال قطعة الارض ،
وبعد أن تم الاعتماد على مبررات القضية ومنها سند تسجيل قطعة الارض موضوع الدعوى ومخطط الاراضي لبيان
حدود قطعة الارض ، وقد استغرق الوقت في اعداد التقرير 20 ساعه شاملة العمل الميداني والمكتبي ، وان الطرق
والأسس التي تمت باستخدامها وبنيت عليها ما توصلت إليه من رأي وقناعة عند إعداد هذا التقرير هي جميع الأسس
والمعايير الفنية والمساحية والهندسية المطلوبة ، وأنه لا يوجد بيني وبين اطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة
المحكمة اية علاقة قرابة أو عداوة ،،، وهذه خبرتي .

تحريرا بتاريخ 2025/05/29 م

خبير فني / مساح مرخص ومقدر عقاري معتمد
زياد مصطفى الخطيب

المساح المرخص والمقدر العقاري المعتمد
زياد مصطفى الخطيب
07 963 963 01

بسم الله الرحمن الرحيم
تقرير كشف وخبرة / وضع يد وتقدير قيمة
تقرير لاحق
قضية تنفيذية رقم (769 - 2009)

لاحقا لتقرير الخبرة المقدم من قبلي سابقا في القضية رقم اعلاة من قبل سعادة قاضي التنفيذ في محكمة بداية المفرق الموقرة وموضوعها الكشف ووضع اليد على حصص المحكوم عليه في هذه الدعوى (محمد سليمان عريون المشايقة)

وحيث ورد خطأ مادي في تقرير الخبرة في الصفحة الثالثة بند (3) في التقديرات حيث تم تقدير معدل سعر المتر المربع من القطعة رقم 15 حوض 20 الظاهر لوحة رقم 24 قرية المفرق بمقدار (10 دينار) بما يعادل (10000 دينار) للدونم الواحد .

وقد ورد خطأ ماديا بكتابة (12000 دينار) للدونم الواحد ، حيث الصحيح هو عشرة الاف للدونم الواحد ، علما بان الحسابات صحيحة ولا تغيير عليها حيث بلغت حصص المحكوم عليه في هذه القطعة

(64014 م² × 10 دينار) = 640140 دينار / قيمة كامل قطعة الارض
وحيث ان حصص المحكوم عليه تساوي (5223 حصة) من اصل جامعة الحصص البالغة (821640 حصة) والتي تساوي تقريبا (407 م²) ومنها فان قيمة حصة المحكوم عليه في هذه الدعوى (محمد سليمان عريون المشايقة) تصبح تساوي كما يلي :-

$$640140 \text{ دينار} \times (5223 \text{ حصة} + 821640 \text{ حصة}) = \underline{4069,241 \text{ دينار}}$$

وهذه خبرتي تحرير بتاريخ 2025-09-09

خبير فني / مساح مرخص ومقدر عقاري معتمد
زياد مصطفى الخطيب

